

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1100/2533	พนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายเยื้อง สระหงษ์ทอง กับพวก	โจทก์
	นายบุญธรรม ผิวอ่อนดี	จำเลย
	นายสมภาพ พวงจินดา ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง	

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218วรรคแรก ฎีกาจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า การที่ศาลชั้นต้นลงโทษฐานฉ้อโกงประชาชนตามมาตรา 343 จำคุก 4 ปี ฐานจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 เดือนรวมจำคุก 4 ปี 1 เดือน แต่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นลงโทษฐานฉ้อโกงตามมาตรา 341 จำคุก 2 ปี ข้อหาอื่นให้ยกเป็นการแก้ไขบทมาตราที่ใช้ในการลงโทษ และโทษที่จะลงแก้จำเลยอีกด้วย ถือว่าเป็นการแก้ไขมาก จำเลยจึงมีสิทธิที่จะฎีกาคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 155) แต่โจทก์ร่วมทั้งสี่ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ระหว่างพิจารณา นายเยื้อง สระหงษ์ทอง กับพวกรวม 4 คนผู้เสียหาย ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 343, 91 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 4, 7, 27, 28 ลงโทษฐานฉ้อโกงประชาชน จำคุก 4 ปี ฐานจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 เดือน รวมจำคุก 4 ปี 1 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ลงโทษจำคุก 2 ปี ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 151)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 155)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 343, 91 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 4, 7, 27, 28 ลงโทษฐานฉ้อโกงประชาชน จำคุก 4 ปี ฐานจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 เดือน รวมจำคุก 4 ปี 1 เดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ลงโทษจำคุก 2 ปี ข้อหาอื่นให้ยก เป็นการแก้มากข้อหาฐานฉ้อโกง ไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงให้รับฎีกาข้อเท็จจริงของจำเลยด้วยแล้วให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

พิจาระห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 341,343,91 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
พ.ศ. 2511 มาตรา 4,7,27,28ลงโทษฐานฉ้อโกงประชาชน จำคุก 4 ปี ฐานจัดหางาน
โดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 เดือน รวมจำคุก 4 ปี 1 เดือนศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้
เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341 ลงโทษจำคุก 2 ปี
ข้อหาอื่นให้ยก เป็นการแก้มากข้อหาฐานฉ้อโกง ไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงให้รับฎีกาข้อเท็จจริง
ของจำเลยด้วยแล้วให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิทธิ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ